

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 857

INFORME NEGATIVO

9 de septiembre de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO SEP 9'26 PM 1:20

fmck

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 857, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 857 (en adelante, "P. del S. 857") tiene el propósito de enmendar el sub inciso (f) del inciso (5) del Artículo 1.5 de la Ley 17-2019, según enmendada y conocida como "Ley de Política Pública Energética" a los fines de establecer que bajo ningún concepto el establecimiento de un programa de eficiencia energética redundará en la imposición de nuevos cargos en la tarifa a los consumidores; ordenar al Negociado de Energía a emitir un cese y desista a LUMA Energy y/o a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para que no se continúe facturando a los consumidores el cargo por eficiencia energética, así como para iniciar un proceso para otorgar un crédito en la factura de la luz a cada cliente por el dinero facturado en virtud de este cargo; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

LA LEY DE POLÍTICA PÚBLICA ENERGÉTICA DE PUERTO RICO

La Ley 17-2019, según enmendada y conocida como la "Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico", constituye el marco estatutario rector de la planificación, transformación, regulación y operación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Desde su título, el estatuto declara que fue aprobado para establecer una política pública dirigida a crear "un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas

y razonables para todas las clases de consumidores”, facilitar la participación del consumidor en la generación de energía, promover la integración de recursos de energía renovable y transformar el sistema eléctrico en uno moderno y abierto.

La Ley 17-2019 parte de la premisa de que el servicio eléctrico es esencial para el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Su Exposición de Motivos expresa que “[e]l sistema de servicio eléctrico debe ser uno confiable y accesible que promueva el desarrollo industrial, comercial, comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida a un costo justo y razonable”. De igual forma, reconoce que la transformación energética requiere una planificación integrada que incorpore la eficiencia energética, la respuesta a la demanda, la generación distribuida, las fuentes renovables y las tecnologías de almacenamiento como componentes complementarios de un mismo sistema.

En armonía con esos propósitos, el Artículo 1.4 establece los principios rectores del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Entre ellos, el principio de eficiencia “obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico posible”; el principio de solidaridad requiere que, al diseñar el régimen tarifario, se considere “el objetivo de que los precios del servicio eléctrico sean asequibles para todos los consumidores”; y el principio de equidad persigue una cobertura equilibrada y adecuada de los servicios energéticos en las distintas regiones y sectores de Puerto Rico.



Por su parte, el Artículo 1.5, titulado “Política Pública Energética 2050”, declara como política pública “[g]arantizar un costo asequible, justo, razonable, y no discriminatorio para todos los consumidores de servicio eléctrico en Puerto Rico”. La disposición también encomienda al Negociado de Energía asegurar que “los derechos, rentas, tarifas y cualquier otro tipo de cargo cobrados por una compañía de energía sean justos y razonables y consistentes con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un servicio confiable, al menor costo razonable”.

No obstante, la política pública energética no se limita a reducir nominalmente los cargos reflejados en la factura. La propia Ley 17-2019 ordena desarrollar mecanismos que reduzcan el consumo, mejoren la confiabilidad del sistema y produzcan ahorros sostenibles a corto, mediano y largo plazo. A esos efectos, el Artículo 1.5(5)(f) establece expresamente como política pública:

Establecer programas y estrategias de respuesta o manejo de demanda y de eficiencia energética que contemplen metas a corto, mediano y largo plazo e incentiven a los clientes a consumir de manera eficiente con un enfoque que resulte en una reducción de costos, reducción en el consumo eléctrico, mayor estabilidad y confiabilidad.

Esta disposición refleja que la eficiencia energética fue concebida como un componente sustantivo de la transformación del sistema eléctrico y no meramente como un beneficio accesorio o circunstancial. El mandato legislativo comprende tanto

la creación de los programas como su continuidad, evaluación y capacidad para producir beneficios medibles para los consumidores y para el sistema.

El Artículo 1.6 de la Ley 17-2019 complementa esa declaración al enumerar los "Objetivos iniciales" de la política pública energética. Entre estos, se encuentra "[p]romover la más rápida y efectiva reconstrucción, modernización y actualización del sistema de transmisión y distribución de la red" para desarrollar un sistema robusto y flexible que pueda integrar, entre otros recursos, "mecanismos de eficiencia energética", mientras se maximizan los recursos estatales y federales disponibles.

La Ley también procura "[v]iabilizar que el consumidor del servicio de energía pueda convertirse en prosumidor" mediante programas como la medición neta y diseños tarifarios que promuevan la generación detrás del contador; facilitar la interconexión de generación distribuida, fuentes renovables y microrredes; impulsar el almacenamiento de energía; y reducir progresivamente la dependencia de combustibles fósiles sin comprometer la confiabilidad, estabilidad y continuidad del sistema eléctrico.

De particular pertinencia para la evaluación del P. del S. 857, el Artículo 1.6(10) establece como objetivo inicial:

Promover programas de respuesta a la demanda y eficiencia energética con un calendario definido e incentivos para viabilizar los programas a corto, mediano y largo plazo enfocándose en los beneficios que tales programas proveen a los consumidores y al Sistema Eléctrico.

Por tanto, la Ley vigente no se limita a autorizar programas de eficiencia energética, sino que ordena promoverlos mediante calendarios definidos e incentivos que aseguren su viabilidad. La referencia expresa a su funcionamiento a corto, mediano y largo plazo presupone, como cuestión práctica, que estos programas cuenten con estructuras operacionales y mecanismos de financiamiento que permitan su continuidad.

Asimismo, la Ley 17-2019 procura "[r]obustecer las facultades y funciones del Negociado de Energía de Puerto Rico para viabilizar y ejecutar la implementación de la política pública energética", mediante mayor autonomía presupuestaria y poderes ampliados para investigar, incentivar, fiscalizar y penalizar a las personas y entidades bajo su jurisdicción. También exige que toda compañía de servicio eléctrico cumpla con el Plan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado y reafirma la aspiración de contar con un sistema "moderno, confiable, resiliente y estable, con tarifas menores a los veinte centavos por kilovatio/hora (20c/kWh)".

Esta estructura estatutaria demuestra que la Ley 17-2019 persigue simultáneamente varios objetivos que deben armonizarse, es decir, tarifas justas y razonables, reducción del consumo, estabilidad y confiabilidad del sistema, desarrollo de fuentes renovables, participación activa del consumidor y continuidad de los programas de eficiencia energética. En consecuencia, cualquier enmienda que altere el mecanismo de financiamiento de dichos programas debe evaluarse no solamente

desde la perspectiva de la eliminación inmediata de un cargo, sino también en consideración a su impacto sobre la viabilidad de los programas, las metas estatutarias de eficiencia energética y los beneficios sistémicos y económicos que la propia Ley ordena alcanzar.

Dentro de ese marco, el P. del S. 857 propone añadir al Artículo 1.5(5)(f) que, “[b]ajo ningún concepto”, el establecimiento de programas de eficiencia energética redunde en la imposición de nuevos cargos en las tarifas de los consumidores. Aunque la medida mantiene formalmente el mandato de establecer dichos programas, elimina su actual mecanismo tarifario de financiamiento sin identificar una fuente alterna que permita cumplir con los objetivos y obligaciones expresamente establecidos por la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 857, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades:

1. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF);
2. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE);
3. Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO);
4. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC);
5. LUMA Energy;
6. Negociado de Energía de Puerto Rico;
7. Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP);
8. Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC); y
9. Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, el Departamento de Asuntos del Consumidor y LUMA Energy comparecieron ante la Comisión mediante la presentación de sus respectivos memoriales explicativos.

A pesar de las solicitudes cursadas por esta Comisión, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa no comparecieron ni presentaron memorial explicativo.

A continuación, se expone lo expresado por las agencias y entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por conducto de su Programa de Política Pública Energética (PPPE), no endosó el P. del S. 857. Advirtió que la enmienda propuesta podría tener el efecto de comprometer el cumplimiento de las metas de eficiencia energética establecidas en el Artículo 6.29B de la Ley 57-2014, que exige alcanzar una meta mínima de treinta por ciento (30%) de eficiencia energética para el año 2040. En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación a los mecanismos de financiamiento debe considerar la viabilidad operativa de los programas y la identificación de fuentes alternas de financiamiento que aseguren su continuidad, sin afectar la estabilidad regulatoria del sistema eléctrico.

Finalmente, el DDEC señaló que la implantación de la Resolución Conjunta 5-2026 encomendó al Negociado de Energía la evaluación reglamentaria de asuntos relacionados con el cargo de interconexión allí contemplado. A juicio del DDEC, esa actuación reafirma el peritaje y la función reguladora del Negociado en asuntos tarifarios y energéticos. En consecuencia, concluyó que el Negociado es “el organismo con el peritaje técnico y la autoridad en ley” para evaluar el impacto de la medida y expresó que “reconoce y da deferencia al análisis y las determinaciones” que dicho organismo emita sobre el P. del S. 857. En cambio, dio deferencia al análisis y a las determinaciones que emita el Negociado de Energía sobre el P. del S. 857.

OFICINA INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) no endosó el P. del S. 857. Aunque reconoció como “loable la intención del legislador” y reiteró que apoya medidas dirigidas a reducir el costo del servicio eléctrico, expresó de forma categórica que “no avalamos” la medida.

La OIPC sostuvo que la premisa económica del proyecto es incorrecta. Explicó que, para un cliente residencial promedio, la Cláusula de Eficiencia Energética representa aproximadamente entre \$0.36 y \$0.43 mensuales, o entre \$4.32 y \$5.16 anuales, y no entre \$13.00 y \$26.00 mensuales. Añadió que los reembolsos y demás beneficios de los programas “superan por mucho la aportación que realizan los consumidores en su factura”.

Además, advirtió que el proyecto mantiene la obligación legal de implantar programas de eficiencia energética, pero elimina su mecanismo de financiamiento “sin establecer ninguna fuente de repago”. Según la OIPC, esos costos terminarían incorporándose a la tarifa general como gastos operacionales, por lo que “la medida no resultará en alivios para el consumidor” y, además, reduciría la transparencia que ofrece una cláusula separada en la factura.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

El Departamento de Asuntos del Consumidor no endosó ni rechazó expresamente el P. del S. 857. Reconoció la importancia de proteger al consumidor

frente a cargos adicionales en la factura eléctrica, pero señaló que la medida debe evaluarse con mayor precisión antes de adoptar una posición definitiva. En particular, DACO recomendó aclarar cuáles programas de eficiencia energética quedarían comprendidos por la prohibición y qué componentes o estructuras tarifarias serían afectados. Advirtió que, sin esa delimitación, no es posible determinar con certeza el alcance de la medida ni sus consecuencias sobre los consumidores y sobre la continuidad de los programas existentes. Finalmente, DACO indicó que el Negociado de Energía es la entidad con el peritaje técnico y regulatorio pertinente, por lo que expresó que estaría en mejor posición de formular comentarios finales una vez se conociera la posición de dicho organismo. En consecuencia, reservó su recomendación sobre la aprobación del proyecto.

LUMA

LUMA Energy no endosó el P. del S. 857. Expresó que “LUMA no puede apoyar la medida a menos que se acojan nuestras enmiendas” y explicó que el cargo por eficiencia energética responde a política pública y determinaciones regulatorias del Negociado de Energía, por lo que su existencia y financiamiento “no constituyen decisiones discrecionales de LUMA”.

LUMA reconoció que la eliminación del *EE Rider* podría representar un alivio tarifario, pero advirtió que la AEE ha incurrido en demoras al transferir los fondos necesarios para administrar los programas y pagar reembolsos pendientes. Por ello, recomendó que cualquier eliminación del cargo estuviera acompañada de una obligación para que la AEE deposite los fondos necesarios y que cualquier remanente sea reconciliado por el Negociado de Energía.

Además, LUMA se opuso al crédito retroactivo propuesto, al sostener que todavía existen reembolsos pendientes, y recomendó “la eliminación de la Sección 2 de la medida en su totalidad”. Finalmente, señaló que el asunto se encuentra bajo evaluación en el expediente NEPR-MI-2022-0001 y que la Comisión debe considerar el récord administrativo y el insumo técnico del Negociado antes de legislar.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante hace constar que, toda vez que recomienda la no aprobación de la medida, no procede emitir la certificación contemplada en dicha disposición respecto al impacto fiscal de la medida sobre los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el texto del Proyecto del Senado 857, la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, Ley 17-2019, según enmendada, los memoriales

explicativos sometidos por las entidades consultadas y el expediente administrativo NEPR-MI-2022-0001, esta Comisión no recomienda la aprobación de la medida.

De la información examinada surge que la medida parte de una premisa económica incorrecta. La Exposición de Motivos sostiene que el cargo por eficiencia energética representa entre trece dólares (\$13.00) y veintiséis dólares (\$26.00) mensuales para un cliente promedio. Sin embargo, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor indicó que, para un consumo residencial promedio de entre 425 y 500 kilovatios-hora mensuales, el cargo fluctúa entre treinta y seis centavos (\$0.36) y cuarenta y tres centavos (\$0.43) al mes, o entre \$4.32 y \$5.16 al año. La OIPC concluyó, además, que los reembolsos, equipos y ahorros derivados de los programas superan por mucho la aportación que realizan los consumidores en su factura.

Asimismo, la medida mantiene vigente el deber legal de establecer programas de respuesta a la demanda y eficiencia energética, pero elimina su mecanismo de financiamiento sin identificar una fuente alterna de fondos. Como advirtió la OIPC, los costos de estos programas no desaparecerían con la eliminación del *EE Rider*, sino que podrían convertirse en gastos operacionales recuperables mediante la tarifa general. Por consiguiente, la propuesta no necesariamente produciría un ahorro para el consumidor y podría, incluso, reducir la transparencia que supone identificar separadamente el cargo y los fondos destinados a estos programas.

La Comisión también toma en consideración que la eficiencia energética constituye un componente esencial de la política pública energética vigente. La Ley 17-2019 ordena establecer programas con metas a corto, mediano y largo plazo, mientras que la Ley 57-2014 exige alcanzar una meta mínima de treinta por ciento (30%) de eficiencia energética para el año 2040. El DDEC advirtió que prohibir el actual mecanismo de financiamiento, sin proveer una alternativa viable, podría tener el efecto de comprometer el cumplimiento de las metas de eficiencia energética y afectar la continuidad operacional y la estabilidad regulatoria del sistema eléctrico.

De igual forma, el expediente NEPR-MI-2022-0001 demuestra que el asunto se encuentra bajo la supervisión activa del Negociado de Energía. El récord administrativo refleja que varios programas fueron paralizados debido a restricciones de efectivo y que surgieron discrepancias entre la AEE y LUMA sobre la transferencia de los recaudos del *EE Rider*. Ante esa situación, el Negociado ordenó que dichos fondos fueran destinados exclusivamente a la implantación de los programas de eficiencia energética, requirió esfuerzos razonables para reabrirlos y dispuso la creación de una cuenta separada, junto con requisitos adicionales de informes, para facilitar el seguimiento de los fondos recibidos y desembolsados.¹

Por otra parte, el crédito retroactivo dispuesto en la Sección 2 presenta serias deficiencias operacionales. La medida no determina el periodo que comprendería el crédito, el método para calcularlo, la entidad responsable de sufragarlo ni el

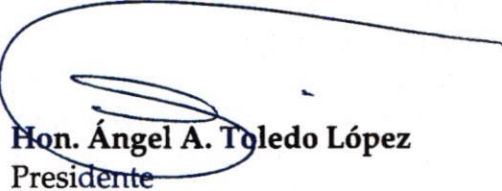
¹ Véase *In re Energy Efficiency & Demand Response Transition Period Plan*, No. NEPR-MI-2022-0001, Resolution & Order, en las págs. 3-4 (P.R. Energy Bureau 11 de diciembre de 2025); *In re Energy Efficiency & Demand Response Transition Period Plan*, No. NEPR-MI-2022-0001, Resolution & Order, en las págs. 3-5 (P.R. Energy Bureau 23 de enero de 2026).

tratamiento que recibirían los fondos ya utilizados, comprometidos o reservados para reembolsos pendientes. LUMA informó que aún existen obligaciones con clientes participantes y recomendó "la eliminación de la Sección 2 de la medida en su totalidad". Implantar un crédito general sin una reconciliación previa podría menoscabar pagos pendientes, desfinanciar programas aprobados y trasladar nuevamente esos costos a la tarifa general.

Finalmente, la Comisión reconoce que el Negociado de Energía es el organismo especializado al cual el ordenamiento confiere jurisdicción para evaluar, aprobar y ajustar las tarifas, fiscalizar los mecanismos de reconciliación y determinar la razonabilidad de los costos del sistema eléctrico. Aprobar la medida en este momento podría interferir con un proceso regulatorio activo dirigido precisamente a investigar las transferencias, separar los recaudos, reabrir los programas y reconciliar las cantidades cobradas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico no recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 857.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico